

LA VALEUR EN DOUANE D'UNE MARCHANDISE

Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier sont passibles des droits d'importation inscrits au tarif des douanes.

La valeur en douane d'une marchandise importée est sa valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé. Elle est déterminée en vue de la perception des droits et taxes d'effet équivalent ad valorem.

Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée de cette manière, des dispositions seront prises par les Services des douanes pour l'appliquer soit par la valeur transactionnelle des marchandises identiques, des marchandises similaires ou encore des marchandises de même espèce.

Calcul de la valeur en douane :

Globalement la Valeur en douane des marchandises importées est déterminée au Gabon par sa valeur CAF, c'est-à-dire l'addition :

- Du Coût effectivement payé de la marchandise
- Du coût de l'Assurance contractée pour le voyage. Si aucune assurance n'a été contractée, les Services des Douanes prendront 1% de l'addition du coût de la marchandise et celui du fret, et en détermineront le coût de l'assurance.
- Du coût de son Fret (transport).

Attention ! Ces coûts sont les principaux dégagés pour l'établissement de la valeur en douane. Ils en cachent en réalité d'autres à prendre obligatoirement en compte dans ce calcul.

Il s'agit des éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur :

Frais additionnels obligatoires 1

- Commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions à l'achat ;
- Coûts des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise ;
- Coûts de l'emballage, comprenant aussi bien la main d'oeuvre que les matériaux.

Frais additionnels obligatoires 2

- Les valeurs des produits et/ou services ci-après fournis directement ou indirectement par l'acheteur sans frais ou à coûts réduits, et utilisés pour la production, la vente ou la réexportation, si ces valeurs n'ont pas été incluses dans le prix effectivement payé :
- Matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ;
- Outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées ;
- Matières consommées dans la production des marchandises importées ;
- Travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et designs, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans le pays d'importation et nécessaire pour la production des marchandises importées.

Frais additionnels obligatoires 3

- Les redevances et les droits de licence, dans la mesure où ces coûts n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé.
- Frais de chargement de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises.

Si la valeur en douane ne peut être déterminée comme cité, les Services des douanes se baseront sur les marchandises identiques ou similaires pour la déterminer.

Calcul des Droits et taxes

Lorsque vous avez déterminé votre valeur en douane, vous avez désor-

mais la possibilité de calculer les droits de douanes dont vous devrez vous acquitter pour entrer en possession de vos marchandises.

Droits de douane

Le calcul des droits de douanes va être orienté par le classement de l'espèce de la marchandise prévu dans le Tarif des douanes. Ce Tarif, régulièrement actualisé selon son support, a prévu un classement par catégorie simple et cohérent de l'ensemble des marchandises connues à

Catégorie	Produits	Taux de douanes prévus
Catégorie I	Biens de première nécessité	5 %
Catégorie II	Matières premières et bien d'équipement	10 %
Catégorie III	Biens intermédiaires et divers	20 %
Catégorie IV	Biens de consommation courante	30 %

travers le monde.

D'autres taxes sont prises en compte dans le calcul des droits de douanes. Il s'agit :

a. Les taxes communautaires :

La taxe communautaire d'intégration de la CEMAC (TCI)	1%
La taxe sur la Contribution Communautaire d'Intégration (CCI) de la CEAC	0,4%
La taxe OAD pour l'OHADA	0,05%

b. Les taxes Intérieures :

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) 18 %

- taux général : une fourchette comprise entre 15 et 18 % applicable à toutes les opérations taxables à l'exclusion des opérations soumises au taux zéro ;

- taux zéro, applicable aux exportations, à leurs accessoires et aux transports internationaux.

Le taux zéro s'applique uniquement aux exportations ayant fait l'objet de déclaration visée par les services des douanes.

Les taux de TVA sont applicables aussi bien aux marchandises et services produits localement qu'aux biens importés.

c. Le droit d'accise

Droit à caractère fiscal notamment instauré pour les boissons alcoolisées, le tabac et les produits cosmétiques, le droit d'accise est lib fixé par chaque Etat membre, à l'intérieur d'une fourchette comprise 5 et 32%.

3. Taux cumulés normaux (sans ajout de droit d'accise)

Les taux cumulés vont constituer les taux à appliquer aux valeurs douanes une fois que l'espèce tarifaire a été déterminée :

Taux de douanes	Taxes	Taux cumulé
5%	TCI CCI OADA TVA	25,35%
10%	TCI CCI OADA TVA	31,25%
20%	TCI CCI OADA TVA	43,05%
30%	TCI CCI OADA TVA	54,85%

Exemple :

Vous importez une marchandise d'une valeur de 100 000 Fcfa transport en mer ou en avion jusqu'au Gabon vous a coûté 50 000 et vous avez contracté une assurance de 15 000 Fcfa.

Valeur en douane : 100 000+50 000+ 15 000= 165 000 Fcfa

Après vérification, les Services des douanes déterminent l'espèce de votre marchandise dans la catégorie des biens de consommation courantes (30% droits de douanes).

Droits et taxes à percevoir par la Douane : 165 000x 54,85 % cumulé= 90 502,5 Fcfa

Attention : d'autres frais pourront être dégagés de votre opération, mais ceux-ci n'incombent pas aux services des douanes de transit, acconage, livraisons etc.

Sources Tarif Extérieur Commun (TEC) CEMAC et art.3 à 6 du Code des Douanes (